24 기업도시개발구역 내 창업기업 등 재산세 감면기간 설정 등(법 §75의2)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 기업도시개발구역 창업기업 등에 대한 감면	□ 재산세 감면기간 설정 및 감면 연장
○ (감면대상) 기업도시개발구역 內 입주기업 및 사업시행자	○ 좌동
○ (감면율) 취득세·재산세 50% 범위에서 조례로 정하는 경감률 적용	○ **(취득세)** 좌동 ○ **(재산세)** 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년간 50% 범위에서, 그 다음 3년간 25%의 범위에서 조례로 정하는 경감률 적용 ※ 조례 연계 개정 必
○ (일몰기한) 2025.12.31.	○ 2028.12.31.
〈신 설〉	○ **(창업의 범위)** 「조세특례제한법」 제6조제10항 준용

□ 개정내용

○ 지방세 감면 **일몰기한을 3년간 연장**하되, **재산세 감면기간 최대 8년 설정**(최초 5년간 50%, 그 다음 3년간 25% 조례 감면 可)

○ **국세*와 동일하게 창업의 범위가 적용**될 수 있도록 준용 규정 신설

* 「조세특례제한법」 제121조의17

❑ 적용요령

○ 2026년 1월 1일부터 시행(부칙 §1)

- 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §2)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제75조의2(기업도시개발구역 및 지역개발사업구역 내 창업기업 등에 대한 감면) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 영위하기 위하여 취득하는 부동산으로서 그 업종, 투자금액 및 고용인원이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 경우에 대해서는 취득세 및 재산세의 100분의 50의 범위에서 조례로 정하는 경감률을 각각 2025년 12월 31일까지 적용한다.	제75조의2(기업도시개발구역 및 지역개발사업구역 내 창업기업 등에 대한 감면) ① ----------취득세의----------2028년 12월 31일까지 적용하고, 재산세 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년간 재산세의 100분의 50의 범위에서, 그 다음 3년간은 재산세의 100분의 25의 범위에서 각각 조례로 정하는 경감률을 2028년 12월 31일----------.
1. 「기업도시개발 특별법」 제2조제2호에 따른 기업도시개	1. ----------20

개정 전	개정 후
발구역에 2025년 12월 31일까지 창업하거나 사업장을 신설(기존 사업장을 이전하는 경우는 제외한다)하는 기업이 그 구역의 사업장에서 하는 사업	28년 12월 31일----------
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제11조에 따라 지정된 지역개발사업구역(같은 법 제7조제1항제1호에 해당하는 지역개발사업으로 한정한다)에 2025년 12월 31일까지 창업하거나 사업장을 신설(기존 사업장을 이전하는 경우는 제외한다)하는 기업(법률 제12737호 지역 개발 및 지원에 관한 법률 부칙 제4조에 따라 의제된 지역개발사업구역 중 「폐광지역 개발 지원에 관한 특별법」에 따라 지정된 폐광지역진흥지구에 개발사업시행자로 선정되어 입주하는 경우에는 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업 및 종합휴양업과 축산업을 경영하는 내국인을 포	3. ----------2028년 12월 31일----------

개정 전	개정 후
함한다)이 그 구역 또는 지역의 사업장에서 하는 사업 4. (생 략) ② (생 략) <신 설>	4. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 제1항을 적용할 때 창업의 범위에 관하여는 「조세특례제한법」 제6조제10항을 준용한다.

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. (생략)

제2조(지방세 감면에 관한 적용례) ① 제8조제3항, 제31조제6항 각 호 외의 부분 본문, 제58조제4항, 제63조제2항・제3항, 제75조의2제1항・제3항, 제75조의4제2항, 제78조의2 본문, 제84조제1항부터 제3항까지, 제185조 및 제186조의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

<지방세특례제한법 시행령>

개정 전	개정 후
제35조의3(기업도시 및 지역개발사업구역 내 창업기업 등) ①・② (생 략) ③ 제1항제1호를 적용할 때 상시근로자의 범위 및 상시근로자 수의 계산에 관하여는 「조세특례제한법 시행령」 제11조의2제5항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.	제35조의3(기업도시 및 지역개발사업구역 내 창업기업 등) ①・② (현행과 같음) ③ ---------- 「조세특례제한법 시행령」 제11조의2제6항 및 제7항----------.